

呼和浩特市实施《中华人民共和国工会法》办法（2021 修正）

发 文 机 关：呼和浩特市人民代表大会常务委员会

发 布 日 期：2021. 08. 24

生 效 日 期：2021. 08. 24

时 效 性：现行有效

呼和浩特市实施《中华人民共和国工会法》办法（2021 修正）

（1997 年 8 月 29 日呼和浩特市第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 1998 年 6 月 6 日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第三次会议批准 2002 年 7 月 3 日呼和浩特市第十一届人民代表大会常务委员会第二十九次会议修订 2002 年 12 月 3 日内蒙古自治区第九届人民代表大会常务委员会第三十三次会议批准根据 2021 年 7 月 29 日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议关于批准《[呼和浩特市人大常委会关于修改部分地方性法规的决定](#)》的决议修正）

第一条 为实施《[中华人民共和国工会法](#)》，保障工会在国家政治、经济和社会生活中的地位，维护职工的合法权益，发挥工会在改革、发展、稳定中的作用，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本市行政区域内的企业、事业单位和机关、团体除未委托代管的均适用本办法。

第三条 在企业、事业单位和机关、团体中以工资收入为主要生活来源的劳动者，依法都有参加和组织工会的权利，任何单位和个人不得限制、剥夺。

第四条 企业、事业单位和机关、团体必须依法组建工会。

上级工会应当帮助、指导未建立工会的企业、事业单位和机关、团体的职工组建工会，有关单位应予以支持，并提供必要的办公场所和设施。

企业职工较多的乡镇、城市街道，应当建立基层工会的联合会。

企业应当在开业六个月内依法建立工会并开展活动。较小的企业、事业单位，可以根据实际情况，按照联合制、代表制的原则，就近以行业或者区域划分，成立基层工会联合会，其主席可以从上级工会干部或者成员单位工会负责人中推荐，经民主选举产生。

第五条 各级工会依法自主独立地开展工作，任何单位和个人不得侵犯工会的合法权益。

企业、事业单位和机关、团体不得任意撤销工会组织，不得将工会办事机构归属于其他工作部门。

第六条 基层工会具备《[中华人民共和国民法典](#)》规定的法人条件的，经市总工会依法确认后，即具有社会团体法人资格，其工会主席为法定代表人。

第七条 市、旗县区、局工会、产业工会和女职工超过二十五人的基层工会应当设立女职工委员会，女职工不足二十五人的基层工会应当设女职工委员。

第八条 市、旗县区、局工会组织可以为所属工会和职工提供法律服务。

第九条 工会主席、副主席、委员按照《[中国工会章程](#)》民主选举产生，实行任期制，可以连选连任。任期未满，不得随意调动其工作，确因工作需要变动时，应当事先征得本级和上一级工会同意。

工会主席、副主席的待遇按国家、自治区和本市的有关规定执行。

第十条 企业、事业单位的工会，可以设专职工会主席。企业、事业单位应当保证其履行职责所需要的时间和条件。

工会专职和兼职工作人员的人数由工会与企业、事业单位根据工作需要确定。上级工会应当给予指导。

基层工会主席、副主席、委员自任职之日起，其劳动合同期限自动延长，延长期限相当于其任职期间。工会主席、副主席、委员，其任职期满不再当选的，所在单位应当安排相应的工作。

第十一条 市、旗县区人民政府与同级工会应当建立联席会议制度，采取适当方式通报政府与部门重要工作部署和与工会有关的行政措施，研究解决工会反映的职工意见和要求。

第十二条 市、旗县区人民政府制定国民经济和社会发展规划，研究起草法规以及规范性文件涉及职工利益的重大问题，应当听取同级工会的意见。

市、旗县区人民政府及其有关部门研究制定就业、工资、福利、物价、安全生产、社会保险等重大政策措施或者成立涉及上述事项的社会监督机构，应当吸收同级工会参加，听取同级工会的意见。

第十三条 各级人民政府劳动行政部门应当会同同级工会和企业方面代表，建立劳动关系三方协商机制，共同研究解决劳动关系方面的重大问题。

第十四条 根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作的。

第十五条 工会应当监督《[劳动法](#)》的贯彻执行，参与协调劳动关系，建立平等协商和签订集体合同制度，调节社会矛盾。

工会代表职工与企业、实行企业化管理的事业单位进行平等协商，签订集体合同，企业和实行企业化管理的事业单位不得拒绝。

上一级工会有权对集体合同的履行进行监督，保障集体合同得到履行。

第十六条 国有企业和国有资产占控股地位的公司制企业、职工代表大会应当每年对企业领导干部进行一次民主评议。

企业、事业单位违反职工代表大会制度和其他民主管理制度，工会有权要求纠正，保障职工依法行使民主管理的权利。

法律、法规规定的应当提交职工大会或者职工代表大会审议、通过、决定的事项，企业、事业单位应当依法办理。

第十七条 公司制企业的董事会、监事会中职工代表的产生和履行职责，依照法律、法规的有关规定执行。

工会应当做好职工代表的推荐、选举、培训和管理等工作，帮助建立职工董事和职工监事制度，支持其依法履行职责。

第十八条 任何限制职工人身自由，搜身以及侮辱、体罚、殴打职工等违法行为，工会有权予以制止并要求有关部门对直接责任人予以处理，有关部门应当将处理结果通报工会。情节严重的，工会应当支持职工向司法机关提起诉讼。

第十九条 工会有权监督企业、事业单位执行国家规定的工时制度。对违反法律、法规损害职工身体健康或者无视职工正当理由，违背职工意愿强令延长工作时间的，工会应当提出意见，并且与企业、事业单位和机关、团体协商解决，协商不成的，工会可以代表职工申请劳动争议仲裁委员会裁决。

工会应当监督企业、事业单位和机关、团体依法付给职工劳动报酬。企业、事业单位和机关、团体克扣或无故拖欠职工劳动报酬的，工会有权要求予以纠正。

第二十条 企业、事业单位违反法律、法规或者集体合同、劳动合同，处罚职工或者解除职工劳动合同，工会有权要求重新处理。

企业、事业单位因濒临破产进行整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，应当提前三十日向工会提出方案并且说明情况。工会有权调查核实，并且与企业、事业单位协商解决。

工会发现企业、事业单位与职工未依法签订劳动合同的，有权要求纠正，或者建议政府有关部门依法处理。

第二十一条 工会应当依法对企业、事业单位劳动条件和卫生设施进行检查，参与新建、扩建企业技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施的审查与监督。

企业、事业单位不符合安全生产条件的，工会有权要求改进，拒不改进的，工会应当建议政府有关部门依法处理。

企业、事业单位不按规定为职工提供劳动保护用品的，工会有权要求纠正。

第二十二条 企业、事业单位和机关、团体侵害女职工和未成年工特殊权益的，工会及其女职工委员会有权要求纠正。

第二十三条 工会应当参与企业、事业单位发生伤亡事故和其他严重影响职工安全与健康问题的调查处理，单位有关人员应当如实提供情况，对造成事故的直接责任人员工会有权要求有关部门严肃处理；当发现危及职工生命安全的情况时，工会有权向企业建议组织职工撤离危险现场，企业必须及时作出处理决定。

第二十四条 工会应当协助政府督促企业、事业单位依照国家法律、法规和政策，为职工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险费。

市、旗县区总工会、产业工会应当监督有关部门做好保险金的管理和使用；监督职工最低工资、最低生活保障线的实施。

第二十五条 企业、事业单位发生停工、怠工事件，工会应当代表职工同企业、事业单位或者有关方面协商，反映职工意见，并且同有关方面协商解决职工提出的合理要求，企业、事业单位应当予以解决，尽快恢复正常的生产和工作秩序。

第二十六条 市、旗县区劳动争议仲裁委员会，由同级工会派代表担任副主任委员，工会的劳动争议兼职仲裁员经同级劳动争议仲裁委员会聘任后，依法参加仲裁活动。

第二十七条 职工合法权益受到侵害时，工会应当支持职工依法提出申诉、申请仲裁、提起诉讼，并且提供法律帮助。

第二十八条 工会应当协助有关方面组织职工学习文化科学技术和管理知识，加强职业技能培训，提高职工素质。

第二十九条 建立工会组织的企业、事业单位和机关、团体，应当按照每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴当月工会经费。

工会必须建立独立银行账户。

未建工会的企业、事业单位，应当按照每月全部职工工资总额的百分之二向上一级工会拨缴工会筹备金，工会成立后，由上级工会按照规定比例返还企业、事业单位工会。

企业、事业单位拨缴的经费和筹备金在税前列支。

工会经费主要用于为基层职工服务和工会开展活动，不得以工会经费、财产做经营抵押或者提供经济担保。

第三十条 由财政拨款的行政机关和事业单位，必须把工会经费纳入年度预算，不得挪用。任何行政机关、事业单位不得以任何理由截留工会经费。其工会经费的百分之四十由财政拨给同级工会，百分之六十拨给基层工会。

第三十一条 工会组织合并的，其经费、财产归合并后的工会所有；工会组织依法撤销或者解散的，其经费、财产由上级工会处置；破产企业拖欠的工会经费，列入清偿程序，工会有权依法追缴。

第三十二条 工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产，任何组织和个人不得侵占、挪用和任意调拨。

有关部门清偿单位债务时，不得将该单位工会的合法财产、经费冻结、查封、扣押或者用于清偿债务，也不得擅自改变工会所办企业、事业单位与工会的隶属关系。

第三十三条 违反本办法第二十九条第一款的规定，逾期未交或者未依法按比例拨缴工会经费的，基层工会或者上级工会可以向当地人民法院申请支付令，拒不执行支付令的，工会可以依法申请人民法院强制执行。

第三十四条 违反本办法有下列行为之一的单位和个人，工会有权向人民政府有关部门提出控告要求解决，或者依法提起诉讼；构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任

- （一）阻挠、限制职工依法参加和组织工会或者对参加工会的职工打击报复的；
- （二）阻挠上级工会根据职工要求到尚未组建工会的单位帮助、指导筹建工会的；
- （三）阻挠工会依法行使职权，拒绝进行平等协商的；
- （四）对依法行使职权的工会工作人员无正当理由调动工作岗位，进行打击报复的；
- （五）对依法履行职责的工会工作人员进行侮辱、诽谤或者进行人身伤害的；
- （六）非法撤销、解散或者合并工会组织的；
- （七）擅自调动工会主席、副主席工作或者解除劳动关系的；
- （八）侵占工会财产或者贪污、挪用工会经费的；
- （九）擅自改变工会所办企业、事业单位隶属关系的；
- （十）董事会未依法通知工会的代表参加、列席董事会议或者未依法听取工会意见的；
- （十一）拒绝向同级工会提供必要的办公场所和设施的；
- （十二）无故拒付工会工作人员的劳动报酬以及其他福利待遇的；
- （十三）其他侵犯工会合法权益的。

第三十五条 工会工作人员违反法律规定，损害职工或者工会权益的，由同级工会或者上级工会责令改正，或者予以处分；情节严重的，依照《[中国工会章程](#)》予以罢免；造成损失的应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条 本办法自发布之日起施行。



扫一扫，手机阅读更方便